

확인필-제2025-자동차상품기획-약관01348C-전사(25.03.28~26.03.27)

※ 이 약관은 보험소비자의 권익 보호 및 보험상품에 대한 이해 증진을 위해
「금융소비자 보호에 관한 법률」에 의거, 내부통제 절차를 거쳐 작성한 자료입니다.

인가 : 2025.04.01

운전면허교습생 자동차보험

운전면허교습생자동차보험 보통약관

운전면허교습생자동차보험은 연습운전면허를 취득 후 도로주행연습 및 도로주행기능검정과 관련하여 도로주행 교육용자동차를 사용, 관리하는 동안에 발생한 사고에 대하여 보상하는 보험으로, 구체적인 보상내용 및 보험계약의 성립에서 소멸까지의 보험계약자와 보험회사간의 권리와 의무사항은 다음의 운전면허교습생자동차보험 약관에 명시되어 있습니다.

- 목 차 -

I. 운전면허교습생자동차보험 일반사항

- ① 가입대상
- ② 운전면허교습생자동차보험의 구성
- ③ 보험계약의 성립
- ④ 청약의 철회
- ⑤ 보험기간
- ⑥ 보험계약자 등의 의무사항
- ⑦ 자동차보험료의 계산방법
- ⑧ 자동차 사고시 보상처리 흐름도
- ⑨ 분쟁, 합의, 관할법원

II. 담보종목별 보상내용

- ⑩ 자기신체사고
- ⑪ 교습차량손해
- ⑫ 보험회사가 보상하지 않는 사항 (면책사항)
- ⑬ 보험금의 청구와 지급
- ⑭ 용어정의

Ⅲ. 기타사항

- 15 보험계약의 소멸과 보험료의 환급
- 16 보험금의 분담 및 보험회사의 대위
- 17 보험약관 등의 교부 및 설명
- 18 설명서 교부 및 보험안내자료 등의 효력
- 19 보험계약 정보의 제공
- 20 기타사항

운전면허교습생자동차보험 약관 쉽게 찾는 법

☞ 보험계약시 꼭 알아야 할 사항

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| ① 가입대상 | ⑦ 자동차보험료의 계산방법 |
| ③ 보험계약의 성립 | ⑫ 보험회사가 보상하지 않는 사항 |
| ④ 청약의 철회 | ⑬ 보험약관 등의 교부 및 설명 |
| ⑤ 보험기간 | ⑭ 설명서 교부 및 보험안내자료 등의 효력 |
| ⑥ 보험계약자 등의 의무사항 | ⑮ 보험계약 정보의 제공 |

☞ 자동차 사고로 자신 또는 가족이 피해를 입었을 경우

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ⑧ 자동차 사고시 보상처리 흐름도 | ⑫ 보험회사가 보상하지 않는 사항 |
| ⑨ 분쟁, 합의, 관할법원 | ⑬ 보험금의 청구와 지급 |
| ⑩ 자기신체사고 | |

☞ 다른 사람의 자동차 사고로 피해를 입었을 경우

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ⑧ 자동차 사고시 보상처리 흐름도 | ⑪ 교습차량손해 |
| ⑨ 분쟁, 합의, 관할법원 | ⑫ 보험회사가 보상하지 않는 사항 |
| ⑩ 자기신체사고 | ⑬ 보험금의 청구와 지급 |

I. 운전면허교습생자동차보험 일반사항

① 가입대상

연습운전면허 취득 후 도로주행연습 및 도로주행기능검정과 관련하여 도로주행교육용자동차(교습차량)을 운전(용어정의①)하는 자

② 운전면허교습생자동차보험의 구성

1. 보험회사가 판매하는 운전면허교습생자동차보험은 자기신체사고, 교습차량손해의 2가지 담보종목과 특별약관으로 구성되어 있으며, 보험회사는 대한민국(북한지역을 포함합니다) 안에서 생긴 사고에 대하여 보험계약자가 가입한 담보내용에 따라 보상해 드립니다.
2. 각 담보별 보상 내용(상세한 내용은 'II. 담보종목별 보상내용'에 규정되어 있습니다)

(1) 자동차 사고로 인한 타인의 피해를 보상하는 담보

담보종목	보상하는 내용
교습차량손해	도로주행 교육용자동차(이하 「교습차량」이라 합니다)가 파손된 경우 보상

(2) 자동차 사고로 인한 피보험자의 피해를 보상하는 담보

담보종목	보상하는 내용
자기신체사고	피보험자가 죽거나 다친 경우에 보상

③ 보험계약의 성립

1. 보험회사와의 보험계약은 보험계약자가 청약을 하고 보험회사가 승낙을 하면 성립합니다.
2. 보험계약자가 청약을 할 때 '보험료 전액'(보험료를 일시에 지급하기로 약정한 경우)(이하 '제1회 보험료 등'이라 합니다)을 지급한 경우

에는, 보험회사가 그 지급한 날로부터 30일 이내에 보험회사가 승낙 또는 거절의 통지를 발송하지 않으면 승낙한 것으로 봅니다.

3. 보험회사가 청약을 승낙한 때는 지체없이 보험증권을 보험계약자에게 교부합니다. 그러나 보험계약자가 제 1회 보험료 등을 지급하지 아니한 경우에는 그러하지 아니합니다.
4. 보험계약이 성립하면 보험회사는 '㉔ 보험기간'의 규정에 따라 보험기간의 첫 날부터 보상책임을 집니다. 다만, 보험계약자로부터 제1회 보험료 등을 받은 경우에는, 그 이후에 발생한 승낙 전의 사고라도 청약을 거절할 사유가 없는 한 보상합니다.

㉔ 청약의 철회

1. **일반금융소비자**^(*1)는 보험증권을 받은 날부터 15일과 청약을 한 날부터 30일 중 먼저 도래하는 기간 내에 보험계약의 청약을 철회할 수 있습니다.
2. 제1항에서 보험회사가 보험계약자에게 보험증권을 드린 것에 관해 다툼이 있으면 보험회사가 이를 증명합니다.
3. 제1항에도 불구하고 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 보험계약의 청약을 철회할 수 없습니다.
 - (1) **전문금융소비자**^(*2)가 보험계약의 청약을 한 경우
 - (2) 「자동차손해배상보장법」에 따른 의무보험(다만, 일반금융소비자가 동종의 다른 의무보험에 가입한 경우는 제외)
 - (3) 보험기간이 90일 이내인 보험계약

(*1) '일반금융소비자'라 함은 전문금융소비자가 아닌 계약자를 말한다.

(*2) '전문금융소비자'라 함은 보험계약에 관한 전문성, 자산규모 등에 비추어 보험계약에 따른 위험감수능력이 있는 자로서, 국가, 지방자치단체, 한국은행, 금융회사, 주권상장법인 등을 포함하며 「금융소

비자보호에 관한 법률」 제2조(정의) 제9호에서 정하는 전문금융소비자를 말합니다.

4. 청약철회는 계약자가 전화로 신청하거나, 철회의사를 표시하기 위한 서면, 전자우편, 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사 표시(이하 '서면 등'이라 합니다)를 발송한 때 효력이 발생합니다. 계약자는 서면 등을 발송한 때에 그 발송 사실을 보험회사에 지체 없이 알려야 합니다.
5. 보험회사는 보험계약자의 청약 철회를 접수한 날부터 3영업일 이내에 받은 보험료를 보험계약자에게 돌려 드립니다.
6. 청약을 철회할 당시에 이미 보험사고가 발생하였으나 보험계약자가 보험사고가 발생한 사실을 알지 못한 경우에는 청약 철회의 효력은 발생하지 않습니다.
7. 보험회사가 위 '5.'의 보험료 반환기일을 지키지 못하는 경우, 반환기일의 다음날부터 반환하는 날까지의 기간은 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 돌려 드립니다. 다만, 계약자가 제1회 보험료를 신용카드로 납입한 계약의 청약을 철회하는 경우에 보험회사는 청약의 철회를 접수한 날부터 3영업일 이내에 해당 신용카드회사로 하여금 대금청구를 하지 않도록 해야 하며, 이 경우 보험회사는 보험료를 반환한 것으로 봅니다.

⑤ 보험기간

1. 회사의 보험책임은 보험증권에 기재된 보험기간의 첫날 24시에 시작되어 마지막날 24시에 끝납니다.
2. 위'1'항의 규정에도 불구하고 단기계약의 경우 회사의 보험책임은 피보험자가 교습차량을 사용, 관리하는 날의 0시부터 24시로 합니다. 이 경우 회사의 보험책임 기간은 피보험자가 교습차량을 사용, 관리하는 날만을 기준으로 합니다.

3. 피보험자가 도로주행시험에 한번 응시한 후 동시험이 종료된 때에는 합격여부에 관계없이 위 '1','2'항에도 불구하고 보험계약을 종료합니다. 또한 교습차량손해의 경우 회사가 보상하여야할 손해가 전부 손해일 경우에는 위 '1','2'항에도 불구하고 보험계약을 종료합니다.

⑥ 보험계약자 등의 의무사항

1. 계약전 알릴 의무

계약을 맺을때에 보험계약자, 피보험자 또는 이들의 대리인은 보험계약 청약서 (질문서를 포함합니다. 이하 같습니다. 이하 「청약서」라 합니다)의 기재사항에 관하여 아는 사실을 빠짐없이 그대로 회사에 알려야 합니다.

2. 계약후 알릴 의무

- (1) 보험계약자는 보험계약을 맺은 후 보험증권의 기재사항에 변경이 있는 것을 안 때에는 지체없이 보험회사에게 그 사실을 알리고 승인을 받아야 합니다.
- (2) 보험계약자는 보험증권에 기재된 주소 또는 연락처가 변경된 때에는 지체없이 보험회사에 알려야 합니다. 이를 알리지 아니한 경우에는 보험회사가 알고 있는 최후의 주소로 통지함으로 인해 불이익을 입을 수도 있습니다.

3. 사고발생시의 의무

- (1) 보험계약자 또는 피보험자는 사고가 생긴 것을 안 때에는 다음의 사항을 이행하여야 합니다.
 - ① 지체없이 손해의 방지와 경감에 힘쓰고, 남으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리가 있는 경우에는 그 권리(공동불법행위 등의 경우 연대채무자 상호간의 구상권을 포함합니다. 이하 같습니다)의 보전과 행사에 필요한 절차를 밟아야 합니다.
 - ② 다음 사항을 보험회사에 지체없이 서면으로 알려야 합니다.
가. 사고가 발생한 때, 곳, 상황 및 손해의 정도

나. 피해자의 주소, 성명, 직업 및 연령

다. 가해자의 주소와 성명

라. 사고에 대하여 증인이 있을 때에는 그의 주소와 성명

마. 손해배상의 청구를 받은 때에는 그 내용

- ③ 손해배상의 청구를 받은 경우에는 미리 보험회사의 동의없이 그 전부 또는 일부를 합의하여서는 안됩니다. 그러나 피해자의 응급치료, 호송 그 밖의 긴급조치에 대하여는 보험회사의 동의를 필요로 하지 아니합니다.
 - ④ 손해배상청구의 소송을 제기하려고 할 때 또는 제기 당한 때에는 지체없이 서면으로 보험회사에 알려야 합니다.
 - ⑤ 교습차량을 도난당하였을 때에는 지체없이 그 사실을 경찰관서에 신고하여야 합니다.
 - ⑥ 보험회사가 사고를 증명하는 서류 등 꼭 필요하다고 인정하는 서류와 증거를 요구한 경우에는 지체없이 이를 제출하여야 하며, 또한 보험회사가 손해를 조사하는 데에 협력하여야 합니다.
- (2) 보험회사는 보험계약자 또는 피보험자가 정당한 이유없이 위 '㉑'에서 규정하고 있는 사항을 이행하지 아니한 경우에는, 그로 말미암아 늘어난 손해액이나 회복할 수 있었을 금액을 손해보상액에서 공제하거나 지급하지 아니합니다.

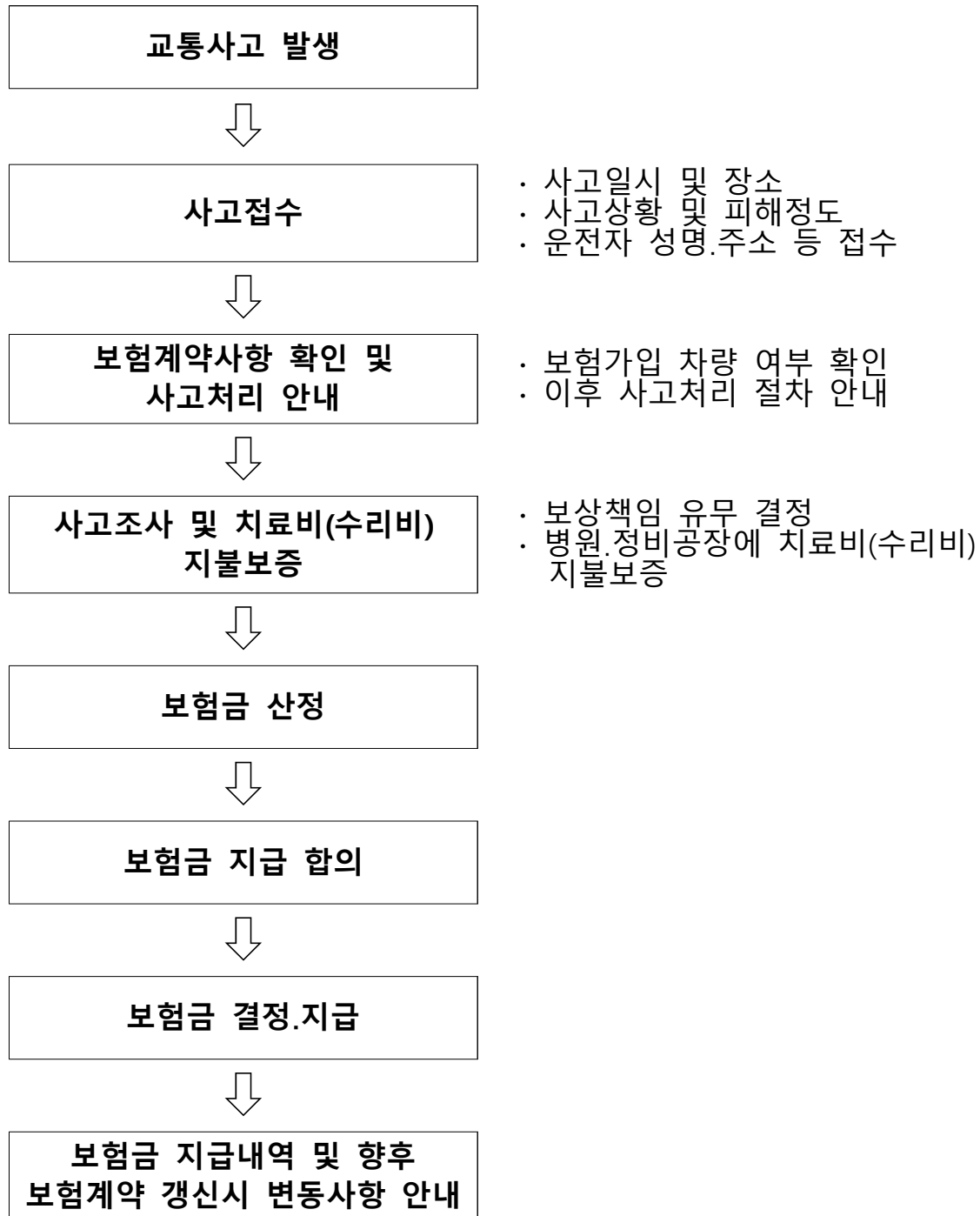
7 보험료의 계산방법

- 1. 보험료는 보험회사가 금융감독원에 신고한 후 사용하는 '자동차보험 요율서'에서 정한 방법에 의하여 계산합니다.
- 2. 보험기간의 개시 이전에 보험료의 변경이 있을 때에는 변경전의 보험료와 변경후의 보험료와의 차액을 더 받거나 돌려 드립니다.
- 3. 과오납 보험료의 반환
보험회사의 고의·과실로 피보험자에 대한 보험료 산정이 적정하지 아니하여 보험계약자가 적정보험료를 초과하여 납입한 경우, 보험회사는 이를 안 날 또는 보험계약자가 반환을 청구한 날로부터 10일 이내에 적정보험료를 초과하는 금액 및 이에 대한 납입한 날로부터 반

환하는 날까지의 기간에 대한 이자(보험개발원이 공시한 정기예금이
율을 적용하여 산정한 금액)를 돌려드립니다. 다만, 보험회사의 고의.
과실이 없는 경우에는 적정보험료를 초과한 보험료만 돌려드립니다.

⑧ 자동차 사고시 보상처리 흐름도

자동차사고가 발생한 경우 보상처리는 다음 그림의 절차에 따라 이루어 집니다.



9 분쟁, 합의, 관할법원

1. 분쟁의 조정

- (1) 이 보험계약의 내용 또는 보험금의 지급 등에 관하여 보험회사와 보험계약자, 피보험자, 손해배상청구권자, 그 밖에 이해관계에 있는 자 사이에 분쟁이 있을 경우에는 금융감독원에 설치된 금융분쟁조정위원회의 조정을 받을 수 있으며, 분쟁조정 과정에서 계약자는 관계 법령이 정하는 바에 따라 보험회사가 기록 및 유지·관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함한다)을 요구할 수 있습니다.
- (2) 보험회사는 일반금융소비자인 계약자가 조정을 통하여 주장하는 권리나 이익의 가액이 「금융소비자보호에 관한 법률」 제42조에서 정하는 일정 금액 이내인 분쟁사건에 대하여 관계 법령이 정하는 경우를 제외하고는 소를 제기하지 않습니다.

2. 관할법원

이 보험계약에 관한 소송은 계약자의 주소지를 관할하는 법원으로 합니다. 다만, 회사와 계약자가 합의하여 관할법원을 달리 정할 수 있습니다.

Ⅱ. 담보종목별 보상내용

10 자기신체사고

1. 보상내용

- (1) 보험회사는 대한민국내에서 보험증권에 기재된 피보험자가 「연습 운전면허」 취득후 도로주행연습 및 도로주행기능검정과 관련하여 도로주행 교육용자동차(이하 「교습차량」이라 합니다) 를 사용, 관리중에 생긴 사고로 인하여 죽거나 다친 때 그로 인한 손해를 보상하여 드립니다.
- (2) 보험회사가 자기신체사고에 대하여 지급하는 보험금의 종류와 한도는 다음과 같습니다.
 - ① 사망보험금
회사는 피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 사망하였을 때에는 보험증권에 기재된 사망보험가입금액을 피보험자의 상속인에게 지급합니다.
 - ② 부상보험금
회사는 피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 의사의 치료를 요하는 때에는 (별표1)의 상해구분 및 급별 보험가입금액표에 따라 실제 소요된 치료비(성형수술비를 포함합니다)를 부상보험금으로 피보험자에게 지급합니다. 다만, 실제 소요된 치료비가 1만원을 넘는 경우에 한합니다.
 - ③ 후유장해보험금
회사는 피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 치료를 받은 후에도 신체에 장애가 남는 경우에는 (별표2)의 후유장해구분 및 급별 보험가입금액표에 따라 보험증권에 기재된 후유장해보험가입금액에 해당하는 각 장해급별 보험가입금액을 후유장해보험금으로 피보험자에게 지급합니다.
- (3) 보험회사는 '자기신체사고보상액'에서 '공제액'을 공제한 후 보험금으로 지급합니다.

$$\boxed{\text{지급보험금}} = \boxed{\text{자기신체사고보상액}} - \boxed{\text{공제액}}$$

(4) 위 '(3)'의 '자기신체사고보상액'은 다음과 같이 계산합니다.

- ① 피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 의사의 치료를 받던 중 사망한 경우

$$\boxed{\text{각 상해급별 보험가입금액 한도내에서 사망에 이르기까지의 실제 소요된 치료비}} + \boxed{\text{사망보험금}}$$

- ② 후유장해보험금 지급후 사망한 경우

$$\boxed{\text{사망보험금}} - \boxed{\text{후유장해보험금}}$$

- ③ 치료 후 신체에 장애가 남게 된 경우

$$\boxed{\text{각 상해급별 보험가입금액 한도내에서 장애에 이르기까지의 실제 소요된 치료비}} + \boxed{\text{후유장애보험금}}$$

(5) 위 '(3)'의 '공제액'은 다음의 금액을 말합니다.

- ① 자동차보험(공제계약을 포함합니다) 대인배상Ⅰ(정부보장사업을 포함합니다) 및 대인배상Ⅱ에 의하여 보상받을 수 있는 금액, 위 '(4)'에 의하여 계산된 자기신체사고보상액을 합한 액수가 실제 손해액(용어정의②)을 초과하는 경우에는 그 초과액. 다만, 공제액이 음(-)의 수치인 경우 '0'으로 산정합니다.

$$\boxed{\text{공제액}} = \boxed{\text{대인배상Ⅰ 및 대인배상Ⅱ에 의하여 보상받을 수 있는 금액}} + \boxed{\text{자기신체사고보상액}} - \boxed{\text{실제 손해액}}$$

2. 피보험자의 범위

피보험자는 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 사람으로 도로교통법에 의해 연습운전면허를 받은 사람으로서 보험증권에 기재된 사람을 말합니다.

11 교습차량손해

1. 보상내용

- (1) 보험회사는 피보험자가 교습차량을 도로주행 교육담당강사 또는 도로주행시험관(기능검정원 포함)이 동승하여 사용, 관리하던 중 우연한 사고로 교습차량이 손해를 입음으로서 그 교습차량에 대하여 정당한 권리를 가지는 사람에게 배상책임을 부담함으로 인해 입은 손해를 아래에 기재된 보상한도액 내에서 보상합니다.
- (2) 위 '(1)'의 교습차량의 종류는 도로교통법 시행규칙에 정한 자동차이어야 합니다.
- (3) 회사는 보험증권에 기재된 보상한도액(1사고당200만원)을 한도로 실손보상 하며 보상하는 손해배상금은 다음과 같습니다.
 - ① 피보험자가 피해자에게 지급하여야 할 법률상 손해배상금
 - ② 피보험자가 지출한 아래의 비용
 - 가. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용
 - 나. 남으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 비용
- (4) 보험회사는 교습차량에 생긴 손해에 대하여 보험회사가 필요하다고 인정하는 경우에는, 피보험자의 동의를 얻어 수리 또는 대용품의 교부로서 보험금의 지급을 대신할 수 있습니다.

2. 피보험자의 범위

피보험자는 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 사람으로 도로교통법에 의해 연습운전면허를 받은 사람으로서 보험증권에 기재된 사람을 말합니다.

12 보험회사가 보상하지 않는 사항 (면책사항)

구 분	보상하지 않는 경우
(1) 자기신체사고	① 피보험자의 고의로 그 본인이 상해를 입은 때. 이 경우 당해 피보험자에 대한 보험금만 지급하지 아니합니다. ② 피보험자가 범죄를 목적으로 교습차량을 사용하던 중 또는 싸움, 자살행위로 그 본인이 상해를 입은 때. 이 경우 당해 피보험자에 대한 보험금만 지급하지 아니합니다. ③ 상해가 보험금을 받을 자의 고의로 생긴 때에는 그 사람이 받을 수 있는 금액 ④ 피보험자가 마약 또는 약물 등(용어정의③)의 영향에 의하여 정상적인 운전을 하지 못하는 상태에서 운전하던 중 생긴 사고로 그 본인이 상해를 입은 때. 이 경우 당해 피보험자에 대한 보험금만 지급하지 아니합니다. ⑤ 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 및 이와 유사한 사태에 기인한 손해 ⑥ 지진, 분화 등 천재지변에 의한 손해 ⑦ 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향에 기인한 손해 ⑧ 교습차량을 도로주행 교육용 이외의 목적으로 사용한 때에 생긴 손해
(2) 교습차량손해	① 보험계약자, 피보험자, 이들의 법정대리인 또는 피보험자와 살림을 같이 하거나 같이 사는 친족의 고의로 인한 손해 ② 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 및 이와 유사한 사태에 기인한 손해 ③ 지진, 분화 등 천재지변에 의한 손해 ④ 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향에 기인한 손해 ⑤ 피보험자와 타인간에 손해배상책임에 관한 약정이

구 분	보상하지 않는 경우
	있는 경우 그 약정에 의하여 가중된 손해배상책임. 그러나 약정이 없었더라도 법률규정에 의하여 피보험자가 부담하게 될 배상책임은 보상합니다. ⑥ 사기 또는 횡령으로 인한 손해 ⑦ 국가나 공공단체의 공권력 행사에 의한 압류, 징발, 몰수, 파괴 등으로 인한 손해. 그러나, 소방이나 피난에 필요한 조치로서 취하여진 경우에는 그 손해를 보상합니다. ⑧ 교습차량에 생긴 흠, 마멸, 부식, 녹, 그 밖의 자연소모로 인한 손해 ⑨ 교습차량의 일부 부분품, 부속품, 부속기계장치만의 도난으로 인한 손해 ⑩ 동파로 인한 손해 또는 우연한 외래의 사고에 직접 관련이 없는 전기적, 기계적 손해 ⑪ 교습차량을 도로주행 교육용 이외의 목적으로 사용한 때에 생긴 손해 ⑫ 교습차량이 주정차중일 때 다른 자동차의 충돌 또는 접촉에 의하지 아니한 사고로 인한 타이어나 튜브에만 생긴 손해 및 주행중 타이어나 튜브에만 생긴 손해. 다만, 화재, 산사태에 의한 손해는 보상합니다. ⑬ 피보험자 본인이 음주운전(용어정의④)을 하였거나, 마약 또는 약물 등의 영향에 의하여 정상적인 운전을 하지 못할 상태에서 교습차량을 운전하고 있는 때에 생긴 손해 ⑭ 가입 여부와 관계없이 자동차보험에서 보상하는 대인(I,II) 또는 대물손해에 대한 배상책임

13 보험금의 청구와 지급

1. 피보험자의 보험금의 청구와 지급

(1) 피보험자는 각 담보별로 다음의 경우에 보험금을 청구할 수 있습니다.

담보종류	청구할 수 있는 경우
자기신체사고	① 사망보험금의 경우에는 피보험자가 사망한 때 ② 부상보험금의 경우에는 피보험자의 상해등급 및 치료비가 확정된 때 ③ 후유장해보험금의 경우에는 피보험자에게 후유장해가 생긴 때
교습차량손해	사고가 발생한 때

(2) 청구절차 및 유의사항

- ① 보험회사는 보험금 청구에 관한 서류를 받은 때에는 지체없이 지급할 보험금액을 정하고 그 정하여진 날로부터 10일 이내에 지급합니다.
- ② 보험회사가 보험금 지급사유의 조사 및 확인을 위하여 지급기일 초과가 명백히 예상되는 경우에는 구체적 사유와 지급예정일을 피보험자에게 서면으로 통지합니다.
- ③ 보험회사는 위 '①' 또는 '②'에서 정한 지급기일 내에 보험금을 지급하지 아니하였을 때에는, 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 정기에금이용에 의한 이자를 보험금에 더하여 드립니다. 그러나, 피보험자, 손해배상청구권자 등의 책임있는 사유로 지급이 지연된 때에는 그 해당기간에 대한 이자는 더하여 드리지 않습니다.
- ④ 보험회사는 손해배상청구권자가 손해배상을 받기 전에는 보험금의 전부 또는 일부를 피보험자에게 지급하지 않으며, 피보험자가 손해배상청구권자에게 지급한 손해배상액을 초과하여 피보험자에게 지급하지 않습니다.
- ⑤ 피보험자의 보험금 청구가 손해배상청구권자의 직접청구와 경

합하는 때에는 보험회사는 손해배상청구권자에게 우선하여 보험금을 지급합니다.

(3) 제출서류

보험금 청구시 필요 서류	자기차량 손해	자기신체 사고
보험금 청구서	○	○
손해액을 증명하는 서류 (진단서 등)	○	○
사고발생의 때와 장소 및 사고사실이 신고된 관할 경찰서	○	
도난 및 전손사고시 폐차증명서 또는 말소사실 증명서	○	
기타 보험회사가 꼭 필요하다고 인정하는 서류 또는 증거	○	○

3. 가지급보험금의 지급

- (1) 피보험자가 가지급보험금을 청구한 경우에는, 이 약관에 따라 지급할 금액의 50%의 한도 내에서 지급합니다.
- (2) 보험회사는 이 약관상 보험회사의 보험금 지급의무가 발생하지 아니하는 것이 객관적으로 명백한 경우에는 가지급보험금을 지급하지 아니할 수 있습니다.
- (3) 피보험자 또는 손해배상청구권자에게 지급한 가지급보험금의 금액은 장래 지급될 보험금에서 공제되나, 최종 보험금의 결정에는 영향을 미치지 아니합니다.
- (4) 가지급보험금의 청구시에는 보험금 청구시와 동일한 서류를 제출하여야 합니다.

14 용어정의

① 운 전(조종)

도로 및 도로 이외의 장소에서 자동차 또는 건설기계를 그 본래의 사용방법에 따라 사용하는 것을 말합니다

② 실제 손해액

동 약관의 보험금 지급기준에 따라 산정한 손해액 및 소송이 제기된 경우 확정판결금액(과실상계 및 보상한도 미적용 기준)을 말합니다.

③ 마약 또는 약물 등

도로교통법 제45조에서 정한 “마약, 대마, 향정신성의약품 그 밖의 행정자치부령이 정하는 것”을 말합니다.

④ 음주운전

도로교통법에서 규정하고 있는 한계치 이상으로 술을 마시고 운전(조종)(용어정의①)하거나 도로교통법에 의한 음주측정 불응행위를 말합니다.

⑤ 무면허운전(조종)

도로교통법 또는 건설기계관리법의 운전(조종)면허에 관한 규정에 위반하는 무면허 또는 무자격운전(조종)(용어정의②)을 말하며, 운전(조종)면허의 효력이 정지중에 있거나 운전(조종)의 금지중에 있을 때에 운전(조종)(용어정의②)하는 것을 포함합니다.

Ⅲ. 기타사항

15 보험계약의 소멸과 보험료의 환급

1. 보험계약의 소멸

(1) 보험계약의 무효

보험계약이 보험계약자 또는 보험계약자의 대리인의 사기행위에 의하여 맺어진 경우에는 무효로 됩니다.

(2) 보험계약의 효력상실

보험회사가 파산선고를 받은 날로부터 보험계약자가 보험계약을 해지함이 없이 3월이 경과하는 경우에는 보험계약은 효력을 상실합니다.

(3) 보험계약자의 보험계약의 해지 또는 해제

- ① 보험계약자는 언제든지 임의로 보험계약을 해지할 수 있습니다.
- ② 타인을 위한 보험계약의 경우에는, 보험계약자는 기명피보험자의 동의를 얻거나 보험증권을 소지한 경우에 한하여 위 '①'의 규정에 따라 보험계약을 해지할 수 있습니다.

(4) 위법계약의 해지

- ① 계약자는 「금융소비자보호에 관한 법률」 제47조 및 관련규정이 정하는 바에 따라 계약체결에 대한 보험회사의 범위반사항이 있는 경우 계약체결일부터 5년 이내의 범위에서 계약자가 위반사항을 안 날부터 1년 이내에 계약해지요구서에 증빙서류를 첨부하여 위법계약의 해지를 요구할 수 있습니다. 다만, 「자동차손해배상보장법」에 따른 의무보험에 대해 해지 요구를 할 때에는 동종의 다른 의무보험에 가입되어 있는 경우에만 해지할 수 있습니다.
- ② 보험회사는 해지요구를 받은 날부터 10일 이내에 수락여부를 계약자에 통지하여야 하며, 거절할 때에는 거절 사유를 함께 통지하여야 합니다.
- ③ 계약자는 보험회사가 정당한 사유 없이 '①'의 요구를 따르지

않는 경우 해당 계약을 해지할 수 있습니다.

- ④ '①' 및 '③'에 따라 계약이 해지된 경우 보험회사는 '2.(3)'에 따른 보험료를 계약자에게 지급합니다.
- ⑤ 계약자는 '①'에 따른 제척기간에도 불구하고 민법 등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 법률상의 권리를 행사할 수 있습니다.

(5) 보험회사의 보험계약의 해지

보험회사는 다음의 경우에는 보험증권에 기재된 보험계약자의 주소지에 서면으로 통지함으로써 보험계약을 해지할 수 있습니다.

① 보험계약자가 계약전 알릴 의무를 위반한 경우

가. 보험계약자가 보험계약을 맺을 때 고의 또는 중대한 과실로 '㉔ 보험계약자 등의 의무사항'중 '1.'에서 규정한 사항에 관하여 알고 있는 사실을 알리지 아니하거나 사실과 다르게 알린 경우. 다만, 다음의 경우에는 보험회사는 보험계약을 해지하지 못합니다.

- (ㄱ) 보험계약을 맺은 때에 보험회사가 보험계약자가 알려야 할 사실을 알고 있었거나 보험회사의 중대한 과실로 알지 못하였을 때
- (ㄴ) 보험계약자가 보험금을 지급할 사고가 발생하기 전에 보험청약서의 기재사항에 대하여 서면으로 변경을 신청하여 보험회사가 이를 승인한 때
- (ㄷ) 보험회사가 보험계약자가 계약전 알릴 의무를 이행하지 아니한 사실을 안 날로부터 보험계약을 해지하지 아니하고 1월이 경과한 때
- (ㄹ) 보험회사가 보험계약을 맺은 날로부터 보험계약을 해지하지 아니하고 3년이 경과한 때
- (ㅁ) 보험계약자가 알려야 할 사항이 보험회사가 위험을 측정하는 데에 관련이 없는 때 또는 적용할 보험료에 차액이 생기지 아니한 때

나. 보험회사는 보험계약자가 계약전 알릴 의무를 이행하지 아니하여 보험계약을 해지한 때에는 해지 이전에 생긴 사고에 대하여도 보상하지 아니합니다. 이 경우 보험회사가 이

미 보험금을 지급하였을 때에는 보험계약자는 이를 보험회사에 돌려주어야 합니다. 다만, 보험계약자가 고의 또는 중대한 과실로 알리지 아니하거나 다르게 알린 사실이 사고의 발생에 영향을 미치지 아니하였음을 증명한 때에는 보험회사는 보상합니다.

② 보험계약자가 계약후 알릴 의무를 위반한 경우

가. 보험계약자가 보험계약을 맺은 후에 '㉔ 보험계약자 등의 의무사항'중 '2.(1)'에서 규정한 사실이 생긴 것을 알았음에도 불구하고 지체없이 알리지 아니하거나 사실과 다르게 알린 경우. 다만, 다음의 경우에는 보험회사는 보험계약을 해지하지 못합니다.

(ㄱ) 보험회사가 보험계약자가 계약후 알릴 의무를 이행하지 아니한 사실을 안 날로부터 보험계약을 해지하지 아니하고 1월이 경과한 때

(ㄴ) 보험계약자가 알려야 할 사실이 뚜렷하게 위험 또는 적용보험료를 증가시킨 것이 아닌 때

나. 보험회사는 보험계약자가 계약후 알릴 의무를 이행하지 아니하여 보험계약을 해지한 때에는 해지 이전에 생긴 사고에 대하여도 보상하지 아니합니다. 이 경우 보험회사가 이미 보험금을 지급하였을 때에는 보험계약자는 이를 보험회사에 돌려주어야 합니다. 다만, 보험계약자가 알리지 아니하거나 다르게 알린 사실이 사고의 발생에 영향을 미치지 아니하였음을 증명한 때에는 보험회사는 보상합니다.

③ 보험계약자가 정당한 이유없이 법령에서 정한 자동차검사를 받지 아니한 경우

④ 보험계약 내용의 변경 또는 위험의 변경으로 인하여 보험회사가 '㉔ 보험계약자 등의 의무사항'에 의하여 추가보험료를 청구한 날로부터 14일 이내에 보험계약자가 그 보험료를 지급하지 아니한 경우.

⑤ 보험금의 청구에 관하여 보험계약자, 피보험자, 보험금을 수령하는 자 또는 이들의 법정대리인의 사기행위가 있는 경우.

2. 보험료의 환급

보험회사는 보험계약이 소멸된 경우에는 다음의 규정에 의한 보험료를 보험계약자에게 환급합니다.

(1) 보험계약이 무효로 된 경우

무효의 유형	환 급 방 법
보험계약자 또는 피보험자가 선의이며 중대한 과실이 없는 경우	보험료의 전액을 환급
보험계약자 또는 피보험자의 과실이 있는 경우	보험회사가 무효사실을 안 날까지의 경과기간에 대하여 단기요율로 계산한 보험료를 공제하고 나머지를 환급
보험계약자 또는 피보험자의 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우	보험료를 환급하지 않음

(2) 보험계약이 효력을 상실한 경우

효력상실의 유형	환 급 방 법
보험계약자 또는 피보험자에게 책임이 없는 사유로 인한 경우	경과되지 않은 기간에 대하여 일할로 계산한 보험료를 환급. 다만, 이 계약을 해지하기 전에 보험회사가 보상하여야 하는 사고가 발생한 경우에는 보험료를 환급하지 않습니다.
보험계약자 또는 피보험자에게 책임이 있는 사유로 인한 경우	보험회사가 효력상실을 안 날까지의 경과기간에 대하여 단기요율로 계산한 보험료를 공제하고 나머지를 환급. 다만, 이 계약을 해지하기 전에 보험회사가 보상하여야 하는 사고가 발생한 경우에는 보험료를 환급하지 않습니다.

(3) 보험계약이 해지된 경우

해지의 유형	환 급 방 법
보험계약자 또는 피보험자에게 책임이 없는 사유로 인한 경우('1.(4)'에 따른 위법계약 해지를 포함한다)	경과되지 않은 기간에 대하여 일할로 계산한 보험료를 환급. 다만, 이 계약을 해지하기 전에 보험회사가 보상하여야 하는 사고가 발생한 경우에는 보험료를 환급하지 않습니다.
보험계약자 또는 피보험자에게 책임이 있는 사유로 인한 경우	경과기간에 대하여 단기요율로 계산한 보험료를 공제하고 나머지를 환급. 다만, 이 계약을 해지하기 전에 보험회사가 보상하여야 하는 사고가 발생한 경우에는 보험료를 환급하지 않습니다.

16 보험금의 분담 및 보험회사의 대위

1. 보험금의 분담

자기신체사고, 교습차량손해에 대하여 적용됩니다.

이 보험계약과 보상책임의 전부 또는 일부가 중복되는 다른 보험계약(공제계약을 포함합니다)이 있는 경우에, 다른 보험계약이 없는 것으로 하여 각 보험계약에 의해 산출한 보상책임액의 합계액이 손해액보다 많게 되는 경우에는 다음의 산식에 따라 보험금을 지급합니다.

$\text{손해액} \times \frac{\text{이 보험계약에 의해 산출한 보상책임액}}{\text{다른 보험계약이 없는 것으로 하여 각 보험계약에 의해 산출한 보상책임액의 합계액}}$

2. 보험회사의 대위

- (1) 보험회사는 피보험자 또는 손해배상청구권자에게 보험금을 지급한 경우에는, 그 보험금의 한도내에서 제3자에 대한 피보험자의 권리를 취득합니다. 다만, 보험회사가 보상한 금액이 피보험자의 손해의 일부를 보상한 경우에는 피보험자의 권리를 침해하지 아

니하는 범위내에서 그 권리를 취득합니다.

(2) 보험회사는 다음의 권리는 취득하지 아니합니다.

- ① 자기신체사고의 경우 제3자에 대한 피보험자의 권리
- ② 교습차량손해의 경우 교습차량을 정당한 권리에 의하여 사용 또는 관리하던 자에 대한 피보험자의 권리. 다만, 다음의 경우에는 피보험자의 권리를 취득합니다.

가. 고의로 사고를 낸 경우, 무면허운전(용어정의⑤)이나 음주운전을 하던 중에 사고를 낸 경우, 또는 마약 또는 약물 등의 영향에 의하여 정상적인 운전을 하지 못할 상태에서 운전을 하던 중에 사고를 낸 경우

나. 자동차정비업, 주차장업, 급유업, 세차업, 자동차판매업, 자동차탁송업, 대리운전업(대리운전자를 포함합니다) 등 자동차를 취급하는 것을 업으로 하는 자(이들의 피용자 및 이들이 법인인 경우에는 그 이사와 감사를 포함합니다)가 업무로서 위탁받은 피보험자동차를 사용 또는 관리하는 동안에 사고를 낸 경우

(3) 피보험자는 보험회사가 위 '(1)' 또는 '(2)'에 의하여 취득한 권리의 행사 및 보전에 관하여 필요한 조치를 취하여야 하며, 또한 보험회사가 요구하는 증거 및 서류를 제출하여야 합니다.

17 보험약관 등의 교부 및 설명

1. 보험회사는 보험계약자가 청약을 한 경우 보험계약자에게 약관 및 보험계약자 보관용 청약서(청약서 부분)를 드리고 약관의 중요한 내용을 설명하여 드립니다.
2. **통신판매 보험계약^(*1)**에서 보험회사는 보험계약자의 동의를 얻어 다음 중 어느 하나의 방법으로 약관을 교부하고 중요한 내용을 설명하여 드립니다.

(1) 사이버몰(컴퓨터를 이용하여 보험거래를 할 수 있도록 설정된

가상의 영업장)을 이용하여 모집하는 경우 : 사이버몰에서 약관 및 그 설명문(약관의 중요한 내용을 알 수 있도록 설명한 문서)을 읽거나 내려 받게 하는 방법. 이 경우 보험계약자가 이를 읽거나 내려 받은 것을 확인한 때에는 약관을 드리고 중요한 내용을 설명한 것으로 봅니다.

- (2) 전화를 이용하여 모집하는 경우 : 전화를 이용하여 청약내용, 보험료납입, 보험기간, 계약 전 알릴의무, 약관의 중요한 내용 등 계약 체결을 위하여 필요한 사항을 질문하거나 설명하는 방법. 이 경우 보험계약자의 답변과 확인 내용을 음성 녹음함으로써 약관의 중요한 내용을 설명한 것으로 봅니다.

- 3. 보험회사는 다음 각 호의 방법 중 계약자가 원하는 방법을 확인하여 지체 없이 약관 및 계약자 보관용 청약서(청약서 부분)를 제공하여 드립니다. 만약, 보험회사가 전자우편 및 전자적 의사표시로 제공한 경우 계약자 또는 그 대리인이 약관 및 계약자 보관용 청약서(청약서 부분) 등을 수신하였을 때에는 해당 문서를 드린 것으로 봅니다.

- (1) 서면교부
- (2) 우편 또는 전자우편
- (3) 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시

- 4. 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 보험계약자는 계약체결일부터 3개월 이내에 계약을 취소할 수 있습니다. 다만, 의무보험은 제외합니다.

- (1) 보험계약자가 청약을 했을 때 보험회사가 보험계약자에게 약관 및 보험계약자 보관용 청약서(청약서 부분)를 드리지 않은 경우
- (2) 보험계약자가 청약을 했을 때 보험회사가 청약 시 보험계약자에게 약관의 중요한 내용을 설명하지 않은 경우
- (3) 보험계약자가 보험계약을 체결할 때 청약서에 **자필서명**^(*)을 하지 않은 경우

- 5. '4.'에 따라 계약이 취소된 경우 보험회사는 이미 받은 보험료를 보험계약자에게 돌려 드리며, 보험료를 받은 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액

을 더하여 지급합니다.

- (*1) '통신판매 보험계약'이라 함은 보험회사가 전화·우편·컴퓨터통신 등 통신수단을 이용하여 모집하는 보험계약을 말합니다.
- (*2) 자필서명에는 날인(도장을 찍음) 또는 「전자서명법」 제2조 제2호의 규정에 의한 방식을 포함합니다.

18 설명서 교부 및 보험안내자료 등의 효력

1. 보험회사는 일반금융소비자에게 청약을 권유하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우 보험상품에 관한 중요한 사항을 계약자가 이해할 수 있도록 설명하고 계약자가 이해하였음을 서명, 기명날인 또는 녹취 등을 통해 확인받아야 하며, 설명서를 제공하여야 합니다.
2. 설명서, 약관, 청약서 부분 및 증권의 제공 사실에 관하여 계약자와 보험회사 간에 다툼이 있는 경우에는 보험회사가 이를 증명하여야 합니다.
3. 보험회사가 보험모집과정에서 제작·사용한 보험안내자료(서류·사진·도화 등 모든 안내자료를 포함)의 내용이 보험약관의 내용과 다른 경우에는 보험계약자에게 유리한 내용으로 보험계약이 성립된 것으로 봅니다.

19 보험계약 정보의 제공

보험회사는 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제23조, 동법 시행령 제12조에서 정하는 절차에 따라 보험계약자의 동의를 받아 다음의 사항을 다른 보험회사 및 보험관계단체에 제공할 수 있습니다.

- (1) 피보험자의 성명, 주민등록번호 및 주소와 피보험자동차의 차량번호, 형식, 연식
- (2) 계약일시, 보험종목, 담보종목, 보험가입금액, 자기부담금 및 제할인. 할증 적용과 특약가입사항, 계약해지시 그 내용 및 사유

(3) 사고일시 또는 일자, 사고내용 및 각종 보험금의 지급내용 및 사유

20 기타사항

1. 준용규정

이 계약은 대한민국 법에 따라 규율되고 해석되며, 약관에서 정하지 않은 사항은 「금융소비자보호에 관한 법률」, 상법, 민법 등 관계 법령을 따릅니다.

2. 교습차량 등에 대한 조사

보험회사는 교습차량 등에 관하여 필요한 조사를 하거나 보험계약자 또는 피보험자에게 필요한 설명 또는 증명을 요구할 수 있습니다. 이 경우 보험계약자, 피보험자 또는 이들의 대리인은 이러한 조사 또는 요구에 협력하여야 합니다.

3. 예금보험기금에 의한 지급보장

보험회사가 파산 등으로 인하여 보험금 등을 지급하지 못할 경우에는 예금자보호법에서 정하는 바에 따라 그 지급을 보장합니다.

(별표1) 상해구분 및 급별 보험가입금액표

상해등급	보험가입금액	상해등급	보험가입금액
1급	1,500만원	8급	180만원
2급	800만원	9급	140만원
3급	750만원	10급	120만원
4급	700만원	11급	120만원
5급	500만원	12급	120만원
6급	400만원	13급	80만원
7급	250만원	14급	50만원

- 주) 1. 상해등급은 「자동차손해배상보장법 시행령」 <별표 1>에서 정한 상해구분에 의함
 2. 책임개시 2022년 12월 31일 이전 계약의 경우에도 2023년 1월 1일 이후 발생한 사고에 대해서는 위의 지급기준을 적용합니다.

(별표2) 후유장해구분 및 급별 보험가입금액표

장해등급	보험가입금액	장해등급	보험가입금액
1급	5,000만원	8급	1,500만원
2급	4,500만원	9급	1,200만원
3급	4,000만원	10급	900만원
4급	3,500만원	11급	700만원
5급	3,000만원	12급	500만원
6급	2,500만원	13급	300만원
7급	2,000만원	14급	200만원

- 주) 장해등급은 자동차손해배상보장법시행령 별표 2에서 정한 후유장해구분에 의함

운전면허교습생 자동차보험 특별약관

① 포괄계약 특별약관

1. 적용범위

보험회사(이하 「회사」라 합니다.)는 이 포괄계약 특별약관 (이하 「특별약관」이라 합니다)의 특정기간을 보험계약기간으로 하여 동기간에 보험계약자가 통지한 피보험자의 운전교습을 포괄적으로 부담하는 계약에 대하여 적용합니다.

- | |
|--|
| •보험계약자 : 도로교통법 및 동법시행령에 의거 등록된 자동차운전
전문학원 |
| •피보험자 : 도로교통법 및 동법시행령에 의거 연습운전면허를 받은 자 |

2. 보험료

- (1) 보험계약 체결시 보험계약자는 보험계약기간 중의 예상 피보험자 수 및 보험가입조건을 회사에 제출하여야 하며, 동 조건 등에 따라 산출된 1개월 이상의 추정보험료를 납입하여야 합니다.
- (2) 회사는 아래 3.(피보험자의 통지)에 의해 통지된 내용에 따라 매월 10일 실제보험료를 산출한 후 위 (1)의 추정보험료와의 차액을 받거나 돌려드립니다. 다만, 실제보험료는 추정보험료의 2/3를 밑돌 수 없습니다.

3. 피보험자의 통지

보험계약자 또는 이들의 대리인은 피보험자의【별첨】고객관리 명부의 해당사항을 서면통지(팩시밀리를 포함합니다.)하여야 합니다. 회사의 책임은 【별첨】의 통지가 회사에 접수되는 시점으로 하며 다만, 우편통지 시 지연된 경우에는 우체국 소인이 찍힌 날로부터 3일이 지나면 회사에 접수된 것으로 봅니다.

4. 피보험자의 명부

보험계약자는 항상 피보험자의 명부를 비치하여 회사가 열람을 요구할 경우에는 이에 따라야 합니다.

5. 준용규정

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 운전면허교습생자동차보험 보통
약관을 따릅니다.

【별 첨】

고 객 관 리 명 부

구 분	성 명	주민등록번호	주 소	연락처